สำนักงาน ป.ป.ช.
Office of the National Anti-Corruption Commission
ชื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

POLICY BRIEF

นโยบายเพื่อยกระดับภารกิจสืบสวน

ในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.



อำนาจหน้าที่และกฎหมาย

ข้อมูล เทคโนโลยี และการบูรณาการ

ทรัพยากรและการบริหารจัดการ

ศักยภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานภาคสนาม

"ยกระดับการสืบสวนเชิงรุก
ด้วยข้อมูล เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ
เพื่อสังคมไทยที่โปร่งใส ปลอดทุจริต"





ความเป็นมาและความสำคัญ

สำนักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจปราบปรามการทุจริต ภารกิจป้องกันการทุจริต ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งในการดำเนินงานแต่ละภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีสายงานอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าสายงานหลักในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั่นก็คือ “สายงานสืบสวนคดีทุจริต”

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนคดีทุจริตจะมีตำแหน่งในสายงานว่า “นักสืบสวนคดีทุจริต” แต่เดิมตำแหน่งดังกล่าวจะมีเฉพาะที่ส่วนกลางและอยู่ภายใต้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ก็ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคทั้ง 9 ภาค กระทั่งในปี พ.ศ. 2566 ก็ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2567 มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจสืบสวนในฐานะที่เป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและปฏิบัติการพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) โดยเฉพาะภารกิจปราบปรามการทุจริต ซึ่งที่ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตที่ต้องการให้มาสนับสนุนงานด้านปราบปรามการทุจริตเป็นอันดับแรก หรือที่เรียกว่า “งานสืบนำงานสอบ” ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี 4 เดือน แล้วที่มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด จึงเห็นควรมีการประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงศึกษากระบวนการดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสู่การจัดทำแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลหลัก จากการสำรวจนักสืบสวนคดีทุจริตและพนักงานไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. รวม 524 คน เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และข้อเสนอแนะในการพัฒนาภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานด้านการสืบสวนที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ รวม 38 คน เพื่ออธิบายสาเหตุ บริบท และปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังผลการวิจัยเชิงปริมาณ ทำให้ผลการศึกษามีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม

ข้อค้นพบที่สำคัญ

1. การดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

ผลการศึกษาพบว่า ภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน สนับสนุนการตรวจสอบและไต่สวน รวมถึงการสืบสวนเชิงรุกกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามมาตรา 49 2) การบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารการสืบสวน ผ่านการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมาย (Background Investigation: BI) และการสืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล 3) การสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การติดตามพยาน การส่งหมายและหนังสือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการคุ้มครองพยาน และการติดตามผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับ โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) การปฏิบัติภารกิจสนับสนุนอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า การรักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ข่าวสารการทุจริต ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจสืบสวนเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการตรวจสอบ ไต่สวน และการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สามารถสรุปเป็น 4 มิติสำคัญ ดังนี้

1) ข้อจำกัดด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่

นักสืบสวนยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้ต้องพึ่งพาพนักงานไต่สวนหรือหน่วยงานอื่น ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ขาดความคล่องตัว และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียโอกาสในการรวบรวมพยานหลักฐาน ขณะเดียวกัน ระเบียบและขั้นตอนทางราชการบางประการยังไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานสืบสวนที่ต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่น

2) ข้อจำกัดด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการบูรณาการการทำงาน

การเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังมีข้อจำกัด ประกอบกับการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เครือข่ายการทุจริตทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และใช้ระยะเวลานานกว่าที่ควร

3) ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและการบริหารจัดการ

ข้อจำกัดของระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่สอดคล้องกับภารกิจสืบสวน ขณะที่เครื่องมือ เทคโนโลยี ยานพาหนะ และอุปกรณ์เฉพาะทางยังไม่เพียงพอ รวมถึงนักสืบสวนต้องรับผิดชอบคดีจำนวนมากภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้แต่ละคดีได้อย่างเต็มที่ และอาจกระทบต่อคุณภาพของผลการสืบสวน

4) ข้อจำกัดด้านศักยภาพบุคลากรและการปฏิบัติงานภาคสนาม

บุคลากรยังมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการสืบสวนเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้เฉพาะด้าน ขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานภาคสนามยังเผชิญข้อจำกัดจากความปลอดภัย การเข้าถึงแหล่งข่าวและพยาน รวมถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่และบริบทเฉพาะของแต่ละคดี ซึ่งส่งผลต่อความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานและประสิทธิผลของการสืบสวน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากแต่เป็นข้อจำกัดเชิงระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การบูรณาการการทำงาน ทรัพยากร และศักยภาพบุคลากร ดังนั้น การยกระดับประสิทธิภาพภารกิจสืบสวนจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มีความรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต

สำหรับตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ วัดจาก ระยะเวลาที่ฝ่ายสืบสวนใช้ในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน และ 2) ตัวชี้วัดประสิทธิผล วัดจาก ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากพนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน โดยผลการศึกษาพบว่า ภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. มี **ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง** (คะแนนเฉลี่ย 2.19 จาก 3 คะแนน) สะท้อนว่ายังมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน ขณะที่ **ประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง** (คะแนนเฉลี่ย 2.80 จาก 3 คะแนน) แสดงให้เห็นว่านักสืบสวนสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย แม้บางกรณีจะใช้เวลามากกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีผลการประเมินสูงที่สุดทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมินของการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตได้ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมิน การนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต



ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาสะท้อนว่า แม้ภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. จะมีประสิทธิผลในระดับสูง แต่ยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน เทคโนโลยี ทรัพยากร และศักยภาพบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงเสนอแนวทางพัฒนา ดังนี้

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ (1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้สอดคล้องกับรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อน โดยพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็น ปรับปรุงกลไกการขอข้อมูลและพยานหลักฐาน ตลอดจนกำหนดกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการใช้เทคนิคการสืบสวนภาคสนาม และการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การควบคุมของศาลและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และ (2) พัฒนารูปแบบการสืบสวนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและข่าวกรองด้านการทุจริตในการเฝ้าระวังความเสี่ยง กำหนดเป้าหมายการสืบสวนเชิงรุก และสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะยาว

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง พร้อมยกระดับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมาย (BI) และประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการสืบสวน (2) พัฒนาระบบการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนให้มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกำหนดรูปแบบการมอบหมายงานและการรายงานผลที่ชัดเจน (3) สนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์เฉพาะทางให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ระเบียบเงินราชการลับให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ (4) พัฒนาศักยภาพนักสืบสวนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสืบสวนเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและเส้นทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดทำแผนภาพสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

